

RAPPORTO DI INTELLIGENCE GIURIDICA: STRATEGIA DI DEMONOPOLIZZAZIONE BASATA SUL PRECEDENTE DEL VAPING (SENTENZA 83/2015)

DATA: Dicembre 2025 **OGGETTO:** Analisi di Fattibilità per l'Esclusione dei "Prodotti da fumo a base di erbe" dal Monopolio dei Tabacchi in Italia mediante l'applicazione analogica della Giurisprudenza Costituzionale sui Dispositivi da Inalazione (PLI).

1. EXECUTIVE SUMMARY: LA TESI DELL' "IRRAGIONEVOLEZZA FISCALE"

Il presente rapporto sostiene che l'attuale sussunzione delle erbe da fumo senza tabacco sotto il regime di Monopolio Fiscale in Italia sia incostituzionale. Questa affermazione si basa sull'applicazione diretta della **Sentenza della Corte Costituzionale n. 83/2015**, che smantellò il tentativo dello Stato di monopolizzare il settore del vaping.

La strategia giuridica propone di abbandonare la difesa basata sull' "uso ornamentale" (finzione giuridica insostenibile) per adottare una posizione di attacco costituzionale: esigere la creazione di un regime di **"Autorizzazione Amministrativa Condizionata"** (licenza ADM) soggetto a una **"Imposta di Consumo"** specifica, replicando esattamente l'architettura legale vigente oggi per i *Vape Shops* nell'articolo 62-quater del TUA.

2. STATO DELL'ARTE: IL LIMBO GIURIDICO DEI PRODOTTI DA FUMO A BASE DI ERBE (PBHF)

2.1. Il Quadro Normativo Europeo (Lo Scudo Ontologico)

A livello sovranazionale, la **Direttiva 2014/40/UE (TPD)**, nel suo articolo 2, punto 15, definisce i "prodotti da fumo a base di erbe" (PBHF) tramite una caratteristica negativa fondamentale: l'**assenza di tabacco**. Questa distinzione ontologica crea una categoria giuridica autonoma che dovrebbe essere esente dalle normative progettate per controllare la pianta *Nicotiana tabacum*.

2.2. La Trappola Italiana: L'Assimilazione a "Sucedanei"

Nonostante la TPD, l'amministrazione italiana (*Agenzia delle Dogane e dei Monopoli* - ADM) utilizza un'interpretazione estensiva del **Testo Unico delle Accise (TUA) - D.Lgs. 504/1995**.

- **Classificazione Forzata:** L'ADM tende a classificare qualsiasi prodotto vegetale da fumo come "**Tabacchi Lavorati**" o, in via sussidiaria, come "**Sucedanei del Tabacco**".
- **Conseguenza Giuridica (Il Monopolio):** Questa classificazione attiva automaticamente l'**Art. 39-terdecies del TUA**, sottoponendo il prodotto a:
 1. **Accisa:** Prelievo equivalente o assimilato a quello del tabacco.
 2. **Privativa di Vendita:** Commercializzazione esclusiva attraverso la rete delle *Tabaccherie*, vietando la vendita nei canali specializzati.

Questa situazione ha costretto il mercato a operare sotto una "**finzione ornamentale**" o "tecnica", vendendo il prodotto con pretesti di collezionismo per evitare il sequestro penale per contrabbando e violazione del monopolio.

3. IL PRECEDENTE STORICO: IL CASO VAPERS (2013-2015)

Il settore del vaping ha affrontato una minaccia identica di estinzione per monopolizzazione fiscale. La sua vittoria costituisce la roadmap per le erbe.

3.1. L'Attacco dello Stato (DL 76/2013)

Nel giugno 2013, mediante il Decreto Legge 76/2013, il legislatore italiano modificò il TUA introducendo un regime punitivo per i Prodotti Liquidi da Inalazione (PLI):

- **Imposta Confiscatoria:** Fu stabilita un'imposizione del **58,5%** sul prezzo di vendita al pubblico.
- **Regime di Monopolio di Fatto:** Fu imposto un sistema di autorizzazione e fissazione dei prezzi rigido, analogo a quello dei tabacchi, progettato per spazzare via dal mercato i negozi indipendenti e concentrare la vendita in canali controllati.

3.2. La Strategia di Contenzioso e la Vittoria Costituzionale

Il settore non si limitò alla lamentela di categoria; attivò la via giudiziaria amministrativa e costituzionale.

- **Misura Cautelare (TAR Lazio, 2014):** Le associazioni (Fiesel-Confesercenti, Anafe) ottennero la sospensione del decreto mediante l'**Ordinanza n. 537/2014** del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, paralizzando la chiusura dei negozi.

- **La Sentenza Definitiva (Sentenza Corte Cost. 83/2015):** Il 14 aprile 2015, la Corte Costituzionale dichiarò l'**ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE** dell'imposta e del regime associato.

Fondamenti Giuridici della Sentenza (La Dottrina da Applicare):

La Corte basò la sua decisione sulla violazione di due articoli fondamentali della Costituzione Italiana:

1. **Art. 3 (Principio di Uguaglianza e Ragionevolezza):** La Corte stabilì che è **irragionevole** sottoporre a un trattamento fiscale e amministrativo identico prodotti che sono oggettivamente eterogenei (Tabacco vs. Liquidi senza tabacco). L' "assimilazione" forzata ignorava le differenze nel profilo di rischio e nella natura del prodotto.
2. **Art. 41 (Libertà di Iniziativa Economica):** Il regime restrittivo creava barriere all'ingresso sproporzionate che violavano la libera concorrenza, proteggendo indebitamente le rendite del monopolio del tabacco tradizionale.

4. ANATOMIA DEL REGIME ATTUALE DEL VAPING (IL MODELLO DA REPLICARE)

Dopo la sentenza, si configurò un "Modello Ibrido" che rompe il monopolio. Questo è lo statuto giuridico che le erbe da fumo devono richiedere.

4.1. Quadro Legislativo: Art. 62-quater TUA

I vapors non sono regolati dalle norme sul tabacco, ma da un articolo specifico: **Art. 62-quater del D.Lgs. 504/1995**.

- **Aliquota Impositiva:** Non pagano "Accisa" (Imposta sui Tabacchi), ma una "**Imposta di Consumo**" specifica.
- **Base Imponibile:** Si calcola per millilitro, con aliquote differenziate (basse) per liquidi senza nicotina.

4.2. Canale di Vendita: "Esercizi di Vicinato"

La vittoria commerciale risiede nella figura dell' "**Esercizio di Vicinato autorizzato**".

- **Indipendenza dalla Tabaccheria:** I negozi specializzati (*Vape Shops*) operano legalmente fuori dalla rete delle tabaccherie.
- **Requisiti di Licenza (ADM):** Per ottenere la licenza, il negozio deve rispettare la "**Regola della Prevalenza**", dimostrando che la vendita di questi prodotti costituisce la sua attività principale. Questo professionalizza il settore ed esclude esercizi generalisti.

4.3. Restrizioni Online (L'Avvertimento)

La normativa recente (DL 141/2024) vieta la vendita online di liquidi con nicotina dal 2025, limitandola ai negozi fisici autorizzati. Per le erbe senza nicotina, la difesa del canale online richiederebbe l'implementazione di sistemi di verifica dell'età biometrica (modello tedesco "Schufa/PostIdent") per evitare questa restrizione.

5. STRATEGIA GIURIDICA: OPERAZIONE "SPECCHIO" PER LE ERBE

La proposta è tecnica: richiedere la creazione di un regime normativo **speculare a quello del Vaping** per i **Prodotti Erbacei Solidi**.

5.1. Argomentazioni di Diritto Comparato e Costituzionale

A. L'Argomento dell'Eterogeneità (Art. 3 Cost. It.): Se la Corte Costituzionale ha stabilito che è irragionevole equiparare liquidi senza tabacco alle sigarette, è ugualmente irragionevole equiparare **fiore senza nicotina** al tabacco.

- *Premessa Minore:* Il Monopolio si giustifica per la salute pubblica (dipendenza da nicotina) e il gettito erariale.
- *Conclusione:* Applicare il monopolio a un prodotto senza potenziale additivo farmacologico (senza nicotina) è una misura **sproporzionata** e incostituzionale.

B. L'Argomento della TPD (Diritto UE): La Direttiva 2014/40/UE distingue chiaramente tra "Prodotti del Tabacco" e "Prodotti a base di erbe" (Art. 2.15). L'Italia non può utilizzare l'ingegneria fiscale nazionale ("Succedanei") per annullare una distinzione ontologica stabilita dal Diritto Comunitario, violando il principio di libera circolazione delle merci (Art. 34 TFUE) imponendo canali di vendita discriminatori.

5.2. Roadmap Processuale

1. **Richiesta di Classificazione Vincolante (Provocazione Amministrativa):**
Presentare all'ADM una richiesta di autorizzazione per la vendita di "Erbe da Fumo Senza Nicotina" in negozio specializzato, offrendo il pagamento di un'*Imposta di Consumo* equivalente a quella dei liquidi senza nicotina.
 2. **Il Silenzio/Diniego:** L'ADM negherà la richiesta basandosi sul monopolio del tabacco.
 3. **Ricorso al TAR:** Impugnare il diniego davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, invocando la **Sentenza 83/2015** come giurisprudenza vincolante per analogia.
 4. **Proposta Legislativa:** Simultaneamente, fare lobbying per l'introduzione di un **"Art. 62-quinquies"** nel TUA che regoli i "Prodotti da inalazione mediante combustione senza tabacco", copiando il regime di licenza degli *Esercizi di Vicinato*.
-

6. CONCLUSIONE TECNICA

Il settore della canapa e delle erbe da fumo in Italia dispone di un' "arma giuridica" che non sta utilizzando: il precedente costituzionale del vaping. La vittoria dei vapers ha dimostrato che il Monopolio dei Tabacchi non è un dogma immutabile. Si può rompere se si accetta la fiscalizzazione (**Imposta di Consumo**) in cambio della libertà commerciale (**Licenza di Negozio Specializzato**). La difesa basata sull'uso "ornamentale" è un vicolo cieco; la difesa basata sull'"**Incostituzionalità dell'Assimilazione al Tabacco**" è la via comprovata per la legalizzazione del canale retail.